

Posl .br. K 199/13

U I M E C R N E G O R E

OSNOVNI SUD U CETINJU, kao prvostepeni krivični, po sudiji Ćupić Mariji, kao sudiji pojedincu, uz sudjelovanje sudskog namještenika Martinović Aleksandre, kao zapisničara, u krivičnom predmetu okrivljenog V. D. iz C. , zbog krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154. Krivičnog Zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403.st.1.KZ CG.,a u vezi čl.48 st.1.Krivičnog zakonika Crne Gore, po Optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju Kt. br. 161/13 od 08.11.2013. godine, koja je izmijenjena na glavnom pretresu održanom dana 14. 01. 2016. godine nakon održanog glavnog i javnog pretresa istog dana u prisustvu Državnog tužioca Katarine Padalice , u odsustvu okrivljenog V. D., donio je i javno objavio ovu

P R E S U D U

V. D., JMBG .., od oca R. i majke M. , rođene D., rođen .. godine u C. sa prebivalištem u B., neosuđivan

K R I V J E

Što je :

Dana 10. septembra 2013. godine , oko 18.00 časova, ispred svoje porodične kuće, locirane u selu B. poljane b.b, opština C., svjestan svog djela čije je izvršenje htio , znajući da je njegovo djelo zabranjeno, pri svađi

između K. R. iz N. , i oštećenog A. D. iz M. , mašio se za vatreno oružje - pištolja marke CZ999, kalibra 9mm, fabričkog broja 10693, koje je oružje podobno da tijelo teško povrijedi i zdravlje teško naruši , te je pištolj repetirao i usmjerio u pravcu oštećenog A. D., koji je bjekstvom napustio lice mjesta.

- čime je izvršio krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154. Krivičnog zakonika Crne Gore

pa mu Sud primjenom citiranog zakonskog propisa, te primjenom čl. 4, 5, 13, 15, 42, 52, 53, 54 Krivičnog zakonika CG i čl. 226 - 229, i 374. Zakonika o krivičnom postupku izriče

U S L O V N U O S U D U

Kojom okrivljenom utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i istovremeno određuje da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u vremenskom periodu od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne poćini novo krivićno djelo.

Obavezuje se okrivljeni da na ime sudskog paušala uplati iznos od 30,00 € u korist Budžeta Crne Gore, a sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršjenja.

Na osnovu člana 75 stav 1 KZ CG, prema okrivljenom se izriće

MJERA BEZBJEDNOSTI

Oduzimanje predmeta - pištolja marke " CZ 999 Kalibra 9mm, fabrićkog broja 10693 kao sredstva izvršjenja konkretnog krivićnog djela

II Dok se prema okrivljenom

Na osnovu ćl. 372. tać. 1. ZKP-a

ODBIJA OPTUŹBA

Kojom je predstavljeno da je:

dana 10 septembra 2013. godine, oko 18.00 časova , ispred svoje porodične kuće locirane u selu B. P. b.b opština C. pri svađi između K. R. iz N. i oštećenog A. D. iz M. se mašio pištolja marke CZ 999 kalibra 9 mm, fabričkog broja 10693, iako je bio svjestan da je vatreno oružje pištolj marke CZ 999 kalibra 9 mm, fabričkog broja 10693, koje posjeduje na osnovu oružnog lista zabranjeno nositi van stambenog prostora , shodno članu 39 stav. 1 Zakona o oružju

- čime bi počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403.st.1.KZ CG

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom ODT-a u Cetinju Kt. br. 161/13 od 08.11. 2015 .godine , stavljeno je na teret okrivljenom V. D. iz B., da je izvršio krivično djelo ugrožavanje opasnim oružjem pri tuči i svađi iz člana 154. Krivičnog Zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 krivičnog Zakonika Crne Gore , a uvezi člana 48 stav 1. Krivičnog Zakonika Crne Gore. Zastupnik optužbe je na pretresu održanom dana 14.01.2016.godine odustao od daljeg krivičnog gonjenja okrivljenog u odnosu na krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1. krivičnog Zakonika Crne Gore , obzirom da je nesporno utvrđeno da je isti vatrečno oružje - pištolj marke Cz 999, kalibra 9mm fabričkog borja 10693, posjedovao na osnovu važećeg oružnog lista , a da je u među- vremenu došlo do prestanka važenja Zakona o oružju (Sl. list RCG br. 49/2004i Sl list CG br.49/2008i br 20/2011),čijim je članom 39 stav1 . bilo propisano " Vlasnik koji posjeduje oružje na osnovu oružnog lista za držanje oružja ne smije takvo oružje nositi van stambenog ili poslovnog prostora , i da navedeno oružje nije inkriminisano zakonom o oružju (Sl. list CG br. 10 od 10.03.2015. godine), koji je stupio na snagu dana 18.03.2015. , što u smislu člana 133 stav 2 Krivičnog Zakonika Crne Gore, predstavlja najblaži zakon po učinioca, tako da se u radnjama okrivljenoga nisu ostvarila obilježja krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403. stav. 1 KZ CG.

Zastupnica optužbe je u završnoj riječi predložila da se okrivljeni oglasi krivim i osudi po zakonu za krivično djelo ugrožavanje opasnim oružjem pri tuči i svađi iz člana 154. Krivičnog Zakonika Crne Gore kao i da se istom shodno članu 75. stav 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, izrekne mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta - pištolja marke "CZ 999", kalibra 9 mm, fabričkog broja 10693.

Okrivljeni V. D. je u svojoj odbrani naveo da je navedenog dana oštećeni A. D. u dva navrata dolazio kod njega i treći put kod njegovog brata . Inače A. D. je bio radnik kod Ž. i tog dana je isti dolazio kako bi uzeo konja kod Ž. Pojasnio je da je K. R. radio kod njegovog rođaka koji je na udaljenosti od nekih 10- tak kilometara od njegove kuće i zadatak A. tog dana je bio još i da premoli K. da radi kod Ž. Dogovor između njih je bio da se nađu na rudnik koji je udaljenosti od njegove kuće nekih od 4 do 5 kilometara.Dok je razgovarao sa K. koji se spremio da ide na taj razgovor kod rudnika u njegovo dvorište s FAP-om su uletjeli Ž. Ž. sa dva radnika, H. Z. i A. D. i odmah fizički napali- nasrnuli na K., tačnije H. i A. su nasrnuli na K. , a Ž. je stajao na fapu , psovao i njega i njegove rođake i prijetio. Dalje je naveo da se uključio u sukob između A. i H. sa K. želeći da spriječi dalji sukob, ali tom prilikom nije koristio bilo kakvo oružje, niti je bilo što drugo imao u rukama, jer nije bilo ni potrebe da koristi bilo što jer ga je M. A. odmah poslušao kada mu je rekao da ostavi K. ,nakon čega je istog otpratio do kapije, a H. je odmah otišao sa njim , a prethodno se obrativši Ž. gospodin D. je u pravu , „vi

nemate ništa sa njim ". Ž. ga nije napadao, sem što je vrijeđao .Policajci su došli nakon dva tri - dana i tom prilikom im je dao na uvid pištolj " CZ999", kalibra 9mm fabričkog broja 10693. Još jednom je ponovio da nije vadio prilikom svađe između A. i H. sa K. pištolj. Izjavio je da su ovom događaju prisustvovali V. A. i V. Ž.

Sud je u dokaznom postupku, radi razrješenja predmetne krivičnopravne stvari proveo sledeće dokaze: saslušao svjedoka K. R., te na saglasan predlog stranaka umjesto neposrednog saslušanja pročitao iskaze svjedoka V. A., V. Ž., G. V., Čabarkapa Vukića, Stanojević Mladena, Prenkočević Simona, Ž. Ž., te pročitao zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija okrivljenog V. D. , sačinjen od strane Uprave policije - Odeljenja bezbjednosti Cetinje br. 03 od 12.09. 2013. godine, potvrdu Uprave policije - Odeljenja bezbjednosti Cetinje br.03 od 12.09. 2013. godine, o privremeno oduzetim predmetima od okrivljenog V. D., izvještaj o balističkoj analizi Uprave policije -Forenzički centar br.2941/13, sačinjen od strane - balističara dip. ing M. M. i pročitao izvještaj Uprave -Odeljenja bezbjednosti Cetinje br.67/SL od 02.10.2013. godine, iz kaznene evidencije za okrivljenog V. D.

Sud je odustao od saslušanja oštećenog A. D. i svjedoka H. Z., kod činjenice da Sud nije i pored više pokušaja utvrdio boravište istih ,tako da bi istraživanje na njihovom saslušanju vodilo odugovlačenju postupka ,a pritom Sud je imao u vidu i da je predmetna krivičnopravna stvar u dovoljnoj mjeri rasvijetljena za donošenje meritorne odluke .

Iz iskaza svjedoka V. A., proizilazi da se naznačenog dana nalazio na udaljenosti nekih 10 metara kada je došao Ž. Ž. sa Fap-om koji je gurnuo rampu i ušao u porodično dvorište njegovog brata V. D. Isti je odmah počeo raspravu sa K. Radovanom da bi kasnije došao jedan radnik jer je vidio samo jednoga koji je nasrnuo na K. kada je reagovao njegov brat i rekao im da napuste imanje da idu negdje drugo i da se tu ne svađaju. Tvrdi da nikakvog oružja nije bilo , tačnije njegov brat nije imao oružje tom prilikom . Bio je prisutan nakon nekoliko dana kada je njegov brat iz kuće radnicima policije predao oružje koje je posjedovao. Radnik je imao problem sa K. jer je i prije ovog događaja dolazio, tražio istog govoreći da će da ga veže.

Is iskaza svjedoka V. Ž. , proizilazi da je naznačenog dana naišao kada je primijetio da se u porodičnom dvorištu okrivljenog raspravljaju Ž. Ž., H. Z., A. D. sa K. R. dok je V. D. branio K. i to samo riječima. Dok je on bio prisutan nije bilo oružja. Naveo je da se nije uključivao u raspravu već je otišao.

Iz iskaza svjedoka G. V., proizilazi da se nalazio u kući V. D. sa kojim je prijatelj kada je došla policija radi pretresa kuće . Naveo je da su tom prilikom sjedjeli u drugoj prostoriji. D. im je rekao da ima naoružanje koje su oni pronašli ,a on im je prethodno saopštio gdje se nalazi i to je sve što je njemu poznato.

Iz iskaza svjedoka Čabarkapa Vukića proizilazi da su dana 12.09.2013. godine postupajući po naredbi Osnovnog Suda u Cetinju vršili pretres prostorija koje koristi V. D. , a po prethodno podnijetoj prijavi , Naveo je da je okrivljeni tom prilikom negirao navode podnijete krivične prijave , ali su morali postupiti po naredbi .

Isti im je ukazao da ima oružija koje su tom prilikom oduzeli, za koje je posjedovao oružne listove, sem za startni pištolj. Izjavio je da je oružije oduzeto uz uredno izdatu potvrdu, na dan 12.09.2013. godine.

Iz iskaza svjedoka Stojanović Mladena, proizilazi da je dana 12.09.2013. godine zajedno sa svojim kolegama postupajući po naredbi Osnovnog Suda u Cetinju vršio pretres prostorija koje koristi V. D. Naveo je da je isti tom prilikom ukazao da posjeduje oružije i to startni pištolj, dugu devetku pištolj i lovačku pušku koje je kao kriminalistički tehničar fotografisao i poslao na dalju analizu, s tim što daljom pretragom nije ništa našao.

Iz iskaza svjedoka Prenkočević Simona proizilazi da je dana 12.09.2013. godine postupajući po naredbi Osnovnog suda u Cetinju vršio pretres prostorija koje koristi V. D., a po prethodno podnijetoj prijavi. Naveo je da je tom prilikom okrivljeni negirao navode podnijete krivične prijave, ali su morali postupati po naredbi i isti im je ukazao da ima oružije koje su mu tom prilikom oduzeli, a za koje je posjedovao oružne listove, sem za startni pištolj. Oružje su oduzeli uz uredno izdatu potvrdu na dan 12.09.2013. godine. Pored onoga što im je stavljeno na uvid oni su izvršili i pretres drugih prostorija i tom prilikom nijesu ništa pronašli.

Iz iskaza svjedoka Ž. Ž. proizilazi da se dana 10.09.2013. godine, oko 18.00 časova nalazio u mjestu B. P. dok su njegovi konji bili kod V. D. koji ih je uzeo bez znanja i pitanja tako da se sa radnicama A. D. i H. Z. uputio u pravcu kuće V. i od istog tražio da mu vrati konje jer je prethodno platio čovjeku K. R. da mu tjera drva. Naveo je da je ispred kuće V. sem istog bio i K. R. koji je bio u pijanom stanju. V. je saopštio razlog njihovog dolaska, a D. je izjavio da je platio čovjeka da mu tjera drva, a čiji su to konji da njega ne interesuje. Tu je došlo do rasprave i sa R. K. koji je kako je ponovio bio u pijanom stanju, tačnije A. D. se raspravljao sa K. i nakon ovoga je V. otišao do kapije kuće, ušao u kuću iz koje je izašao za pištoljem za koji ne zna da li je prethodno bio repetiran i usmjerio ga je u pravcu A. D. koji je bio ispred njega, a koji je kada je to vidio napustio bjekstvom lice mjesta.

Iz iskaza svjedoka K. R. proizilazi da se sjeća događaja za koji je pozvan da svjedoči i zna da je prošlo dvije godine od istog, da sve desilo u septembru mjesecu 2013. godine. Naveo je da je kupio šumu na B. P. da radi oko drva. Ž. Ž. je imao četiri konja, te kako mu je dugovao novac, uzeo je njegove konje da radi sa njima kako bi zaradio za život. Ž. mu je to u startu odobrio. Pojasnio je da mu je Ž. obezbijedio dvojicu radnika, jednog iz M. – D. A., a drugog iz B. Z. A. koji je rođen u N. Dalje je naveo da je uzeo konje da radi kod V. D. da bi došli D. A., A. Z. i Ž. Ž. kako bi mu uzeli konje. Tvrdi da konje nije dao nego ih je sakrio u jednu jarugu, dok mu Ž. ne vrati dug jer mu je bio dužan preko 10.000 eura. Sa A. u svađi je slomio prst na ruci. Izjavio je da je D. bio prisutan za vrijeme svađe i nije se miješao u svađu, samo što je ušao u kuću, pa kada su vidjeli da isti izlazi oni su iz straha da ovaj ne posjeduje slučajno pištolj podbjegli jer su znali da D. posjeduje oružije koje je pod dozvolom. Nije vidio da je D. tog dana kod sebe imao pištolj.

Iz zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija okrivljenog V. D., sačinjen od strane Uprave policije - Odjeljenja bezbjednosti Cetinje br 3 od 12.09. 2013. godine proizilazi da su ovlašćeni policijski službenici kod istog pronašli sledeće predmete: lovačku Pušku - Bokerica F.B.027-624- 12 -12 mm, startni pištolj, Pištolj CZ 999, kalibra 9mm fabričkog broja 10693, kao i više metaka istog kalibra, koje su uz potvrdu br.03 od 12.09.2013. godine o privremeno oduzetim predmetima oduzeli od okrivljenog V. D.

Iz potvrde Ministarstva Unutrašnjih poslova CG Uprave Policije Odeljenje bezbjednosti Cetinje od 02.10. 2013. Godine, za okrivljenoga V. D. proizilazi da isti nije osuđivan.

Iz izvještaja o balističkoj analizi Uprave policije -Forenzički centar br.2941/13, sačinjen od strane - balističara dip. ing M. M., proizilazi da je vještak vizuelnim pregledom utvrdio da na dostavljenom vatrenom oružju nema nedostataka.Probno pucanje je proteklo bez problema bilo kakve vrste. Vještak je naveo da hemijskom analizom - difelinaminskim testom brisa cijevi pištolja kao i obje cijevi lovačke puške utvrdio da u naslagama tamnosive boje postoje nitriti, tj da je iz pištoljai lovačke puške pucano nakon čega cijevi nijesu čišćene . Vještak je dalje naveo da na komparativnom mikroskopu marke LEICA DMC, izvršeno je upoređivanje čaura ispaljenih vatrenih oružja sa čaurama iz zbirke po NN počinocima. Na osnovu rezultata balističke analize vještak je došao do zaključka da je vatreno oružje funkcionalno, da je iz dostavljenog vatrenog oružja pucano nakon čega cijevi nisu čišćene . Komparacijom čaura ispaljenih iz dostavljenog oružja iz zbirke po NN počinocima koje posjeduju u FC , nijesu nađene podudarne karakteristike.

Nakon savjesne ocjene svih dokaza pojedinačno, te nakon dovođenja istih u međusobnu vezu, te u vezu sa navodima odbrane, kao i navodima optužbe, Sud je nedvosmisleno našao da se okrivljeni dana 10. septembra 2013. godine , oko 18.00 časova, ispred svoje porodične kuće ,locirane u selu B. poljane .., opština C., svjestan svog djela čije je izvršenje htio , znajući da je njegovo djelo zabranjeno, pri svađi između K. R. iz N. i oštećenog A. D. iz M. , mašio za vatreno oružje - pištolj marke CZ999, kalibra 9mm, fabričkog broja 10693, koje je oružje podobno da tijelo teško povrijedi i zdravlje teško naruši , te je pištolj repetirao i usmjerio u pravcu oštećenog A. D., koji je bjekstvom napustio lice mjesta, kojim radnjama je ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154. Krivičnog Zakonika Crne Gore.

Naprijed navedeno činjenično stanje sud je utvrdio iz iskaza svjedoka Ž. Ž. koji je po mišljenju suda objektivno prenio kako je došlo do predmetnog događaja i koje je inkriminisane radnje preduzeo okrivljeni .Iz iskaza ovog svjedoka sud je utvrdio da je dana 10.09.2013. godine, oko 18.00 časova došao u mjesto B. P. jer su njegovi konji bili kod V. D. koji ih je uzeo bez znanja i pitanja tako da se sa radnicama A. D. i H. Z. uputio u pravcu kuće V. i od istog tražio da mu vrati konje jer je prethodno platio čovjeku K. R. da mu tjera drva,kojeg je zatekao ispred kuće V. i koji je bio u pijanom stanju . Zajedno sa njim bio je V. kojem je saopštio razlog njihovog dolaska , a D. je izjavio da je platio čovjeka da mu tjera drva , a čiji su to konji da njega ne interesuje. A. D. se raspravljao sa K. i nakon ovoga je V. otišao do kapije kuće,ušao u kuću iz koje je izašao sa pištoljem za koji ne zna da li je prethodno bio repetiran i usmjerio ga je u pravcu A. D. koji je bio ispred njega , a koji je kada je to vidio napustio bjekstvom lice mjesta.

Sud nije mogao na istovjetan način cijeniti iskaze saslušanih svjedoka V. Ž., V. A. i K. R., jer bi se iz njihovih iskaza mogao izvesti zaključak da nijesu svjedočili o istom događaju,obzirom da su na posve drugačiji način predstavili dešavanja konkretnom prilikom ,tako da je njihove iskaze odbacio, cijeneći ih pritom kao usmjerene na olakšanje krivičnogpravnog položaja okr. V. D. Iskazi svjedoka su kontradiktorni kako međusobno,tako i sa odbranom samog okrivljenog,čija odbrana nije našla činjenično utemeljenje u provedednim dokazima.Naime,okrivljeni je od početka zauzeo stav da nije počinio krivično djelo u pitanju.Sebe je zapravo želio predstaviti žrtvom jer je uznemiravan na kućnom pragu,medjutimm detaljnom analizom činjenične gradje Sud je izveo zaključak da je odbrana okrivljenog usmjerena na izbjegavanje krivičnogpravne odgovornosti za počinjeno djelo,što je utvrđeno iz iskaza svjedoka Ž., jer ovaj svjedok nije imao razloga da okrivljenog prijavi za nešto što nije učinio,tim prije što nije sebe označio kao oštećenog .

Okrivljeni posebno naglašava da nije imao oružje konkretnom prilikom, te da nije bilo potrebe da ga koristi, odn. da kada je rekao A. da ne dira K. ovaj ga je odmah poslušao i napustio njegovo dvorište, a ostali sa njim, dok iz iskaza K. se da zaključiti da je ipak okrivljeni ušao u kuću, pa kada su to oštećeni, Ž. i H. vidjeli odmah su iz straha napustili prostor oko kuće okrivljenog, jer su znali da V. posjeduje oružje.

Da okrivljeni posjeduje vatreno oružje marke CZ 999, kalibra 9 mm, fabričkog broja 10693 utvrđeno je kako iz iskaza ovl. policijskih službenika Čabarkapa Vukića, Stanojević Mladena i Prenkočević Simona, koji su saslušani pred sudom to i potvrdili, tako i iz materijalnih dokaza zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija okrivljenog V. D., sačinjen od strane Uprave policije - Odjeljenja bezbjednosti Cetinje br. 03 od 12.09. 2013. godine, potvrde Uprave policije - Odeljenja bezbjednosti Cetinje br.03 od 12.09. 2013. godine, o privremeno oduzetim predmetima od okrivljenog V. D., dakle konkretnog pištolja koji je bio predmet balističkog vještačenja i povodom čega je sačinjen izvještaj o balističkoj analizi Uprave policije - Forenzički centar br.2941/13, od strane - balističara dip. ing M. M., te u konačnom i iskazom svjedoka G. koji je bio prisutan kada su ovl. policijski službenici pristupili pretresu prostorija okrivljenog, što ne spori ni sam okrivljeni.

Krivično djelo ugrožavanje opasnim oružjem pri tuči i svađi iz člana 154. Krivičnog Zakonika Crne Gore čini onaj ko se pri tuči ili svađi maši oružja, opasnog oruđa, ili drugog sredstva podobnog da dijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši.

Izvršilac poseže za oružjem ili za nekim od predmeta koji su u stvari sredstvo izvršenja ovog krivičnog djela da bi se stvorio utisak kod pasivnog subjekta da će ih upotrijebiti. Djelo je dovršeno dovršenjem radnje izvršenja, tj. čim se izvršilac mašio oružja ili drugog sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši. Umišljaj je usmjeren na to da se kod pasivnog subjekta stvori utisak da će oružje ili drugo sredstvo biti upotrijebljeno.

Dakle, okrivljeni se u datoj prilici znajući da je njegovo djelo zabranjeno, pri svađi između K. R. iz N., i oštećenog A. D. iz M., mašio za vatreno oružje - pištolj marke CZ999, kalibra 9mm, fabričkog broja 10693, koje je oružje podobno da tijelo teško povrijedi i zdravlje teško naruši, te je pištolj repetirao i usmjerio u pravcu oštećenog A. D., koji je bjekstvom napustio lice mjesta čime su se u njegovim radnjama i nastupjelim posledicama stekla sva subjektivna i objektivna obilježja krivičnog djela u pitanju, pri čemu je Sud utvrđujući subjektivni odnos okrivljenog prema učinjenom krivičnom djelu utvrdio da je postupao sa direktnim umišljajem kao oblikom vinosti, jer je bio svjestan svog djela čije je izvršenje htio i pored činjenice što je znao da je to zabranjeno.

Sud je shodno članu 42 KZ CG pazio na sve okolnosti na strani okrivljenog koje bi uticale na vrstu i visinu krivične sankcije. U tom smislu, sud je od olakšavajućih okolnosti na njegovoj strani našao da se radi o osobi ranije neporočnog načina života - neosuđivano lice, kako to proizilazi iz kaznene evidencije na njegovo ime,

okolnosti pod kojima je djelo izvršeno, dok otežavajućih okolnosti na njegovoj strani van bitnih obilježja krivičnog djela u pitanju nije bilo .

Uzimajući u obzir ovako utvrđene okolnosti sud je okrivljenom odmjerio kaznu zatvora u trajanju od 30 dana , i istovremeno našao da su ispunjeni uslovi iz čl. 53. i 54. KZ-a CG, za izricanje uslovne osude, pa je istom izrekao uslovnu osudu kao posebnu vrstu krivične sankcije , određujući da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u vremenskom periodu od jedne godine, od dana pravosnažnosti ove presude, ne počini novo krivično djelo . Prilikom izricanja uslovne osude, Sud je posebno cijenio da se radi o osobi starije životne dobi, uz uvjerenje da će se i ovako izrečenom uslovnom osudom postići svrha njenog izricanja propisana čl. 52. KZ-a CG.

Okrivljeni je shodno čl. 226-229 ZKP-a, obavezan da uplati iznos od 30,00 € na ime paušala, u korist budžeta Crne Gore, koji iznos je Sud odredio uzimajući u obzir konkretan slučaj, trajanje postupka i imovne prilike okrivljenog, a sve u roku od 15 dana, po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu čl. 75. stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom je izrečena mjera bezbjednosti, oduzimanje predmeta - pištolja marke " CZ 999 Kalibra 9mm, fabričkog broja 10693, kao predmeta izvršenja konkretnog krivičnog djela, kao predmeta izvršenja ovog krivičnog djela ,kada se ima u vidu da se radi o predmetu koji je po svojoj sadržini i namjeni opasan.

II Nakon sprovedenog dokaznog postupka, zastupnik optužbe je odustao od daljeg krivičnog gonjenja okrivljenog, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403. st. 1. KZ CG , obzirom da je nesporno utvrđeno da je isti vatrenno oružje - pištolj marke Cz 999, kalibra 9mm fabričkog broja 10693, posjedovao na osnovu važećeg oružnog lista , a da je u međuvremenu došlo do prestanka važenja Zakona o oružju (Sl. list RCG br. 49/2004 i Sl. list CG br. 49/2008 i br. 20/2011), čijim je članom 39 stav 1 . bilo propisano " Vlasnik koji posjeduje oružje na osnovu oružnog lista za držanje oružja ne smije takvo oružje nositi van stambenog ili poslovnog prostora , i da navedeno oružje nije inkriminisano Zakonom o oružju (Sl. list CG br. 10 od 10.03.2015. godine), koji je stupio na snagu dana 18.03.2015. , što u smislu člana 133 stav 2 Krivičnog Zakonika Crne Gore, predstavlja najblaži zakon po učinioca, tako da se u radnjama okrivljenoga nisu ostvarila obilježja krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403. stav. 1 KZ CG.

- zbog čega se sud nije upuštao u meritorno odlučivanje, već je shodno čl. 372 tač. 1 Zakonika o krivičnom postupku, donio presudu kojom se optužba odbija.

Za napomenuti je da Sud nije donosio odluku o imovinskopравnom zahtjevu oštećenog ,sa razloga što istom i pored preduzetih radnji na njegovom pronalaženju strane Suda nije mogla biti utvrđena tačna adresa boravišta.

Sa svega izloženog, a na osnovu citiranih zakonskih odredbi odlučeno je kao u izreci.

OSNOVNI SUD U CETINJU

Dana 14.01.2016. godine,

Zapisničar, S u d i j a

Aleksandra Martinović Marija Ćupić,

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude može se izjaviti žalba

Višem sudu u Podgorici, a preko ovog Suda

u roku od 8 dana, od dana prijema.